

시 정 요 구

1. 제 목 : 국유재산 경작목적 대부계약 갱신시 실경작 증빙서류
징구 불철저
2. 소관부점 : 경기지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

경기지역본부는 「업무분장세칙」 제33조 제1항 제13호에 따라 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부, 매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

기획재정부 「국유농지 대부기준」 제4조 제3항에 따르면 국유재산 대부기간이 만료되는 농지에 대하여 대부계약을 갱신하려는 경우 대부받은 자는 실경작 여부를 확인할 수 있는 서류(이하 “실경작 증빙서류”라 한다)를 제출하되, ① 1천㎡ 이상 농지의 경우 ‘농지원부, 농업경영체등록 확인서, 직불금 수령서’ 등을 제출하여야 하고, ② 1천㎡ 미만 농지의 경우 ‘농자재 구입 영수증’ 등의 실경작 여부 확인서류⁴⁰⁾를 제출하도록 되어 있다.

40) 기획재정부 「국유농지 대부기준」 기준에는 앞선 ‘실경작 증빙서류’와 동일하게 ‘실경작 여부를 확인할 수 있는 서류’로 되어있어 이를 구분하기 위하여 ‘실경작 여부 확인서류’로 표시함

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 경기지역본부에서 관리하는 국유재산 중 경작용으로 대부계약 후 계약을 갱신한 건에 대하여 실경작 증빙서류 징구 현황을 점검⁴¹⁾한 결과

‘□□□ □□□ □□□ XXX-X’(임야 X,XXXm² 대부면적 X,XXXm²) 소재 국유재산의 경우 대부목적이 경작용이므로 2020.1.1. 대부계약 갱신시 실경작 증빙서류를 징구하여야 하는데도 실경작 증빙서류를 징구하지 않은 채 대부계약을 갱신하였고

‘■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ XXX-X’(답 X,XXXm², 대부면적 X,XXXm²) 소재 국유재산의 경우 대부목적이 경작용이고, 대부면적이 1천m² 이상이므로 2020.2.7. 대부계약 갱신시 ‘농지원부, 직불금 수령서’ 등의 실경작 증빙서류를 제출받아야 하는데도 1천m² 미만 농지의 실경작 증빙서류에 해당하는 ‘농자재 구입영수증’만 징구하여 대부계약을 갱신하는 등

[표 12], [별표 11] “국유농지 대부계약 갱신 시 실경작 증빙서류 누락 명세” 및 [별표 12] “국유농지 대부계약 갱신 시 실경작 증빙서류 부적합 명세”와 같이 실경작 증빙서류를 제출받지 않은 49건 및 부적합한 실경작 증빙서류를 제출받은 83건이 확인되었다.

[표 12] 실경작 증빙서류 징구 불철저 현황

(단위 : 건)

합 계	실경작 증빙서류 누락	실경작 증빙서류 부적합
132	49	83

41) 농지원부 발급 가능 면적이면서 증빙서류 구분 기준이 되는 1,000m² 이상 국유농지 대부 건 중 연간 대부료가 10만 원 이상인 건을 점검

[소관부점 의견] 경기지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

경기지역본부 본부장은 국유재산 경작용 대부계약 갱신 시 실경작 증빙서류를 제출받지 않은 49건 및 부적합한 실경작 증빙서류를 제출 받은 83건에 대하여 대부면적에 따른 적합한 증빙서류를 제출받도록 하며, 향후 국유재산 경작용 대부계약 갱신시 실경작 증빙서류 징구를 누락하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

[별표 11]

국유농지 대부계약 갱신 시 실경작 증빙서류 누락 명세

(단위 : m²)

순번	소재지	부적합 사유	대부면적
합 계		49건	
1	“기재 생략”		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

순번	소재지	부적합 사유	대부면적
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37		“기재 생략”	
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			

[별 표 12]

국유농지 대부계약 갱신 시 실경작 증빙서류 부적합 명세

(단위 : m²)

순번	소재지	증빙서류	부적합 사유	대부면적
합 계		83건		
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				

“기재 생략”

순번	소재지	증빙서류	부적합 사유	대부면적
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				

“기재 생략”

순번	소재지	증빙서류	부적합 사유	대부면적
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71		“기재 생략”		
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				